

**עין משפט** נר מצוה

## מזו:

**אראה** בנחמה. לישנא קלילא (ה) הוי דשצועה זלשון קצר כלומר לא יוכל לרלות בנחמות ציון אס לא עשה זה ו‏ דומה לו אקפא את בני שהלכה זו מקופחת בישראל דרבי טרפון בשמעמא דמרדעת בפ"ק דשבת (דף פ. וס) ודוגמא מניינו לשון המקרא ואולם

חי אני וימלא כבוד ה' וגו' אס יראו וגו' (במדבר יד) ו‏ **אם** לא הרגתי עד זומם. תימה אמאי לא מקשינ הכא השתא בהמתן של דייקים אין הקצ"ה מביא תקלה על ידן דייקים ענמן לא כל שכן כדמריך בגיטין (דף

ו. וס) ובחולין (דף ה. וס) וי"ל דלא שיך לאקשווי רק גבי דבר אכילה דגנאי הוה לנדיק דאוכל דבר אסור אצל דבר היתר בשעת האיסור לא פריך ולהכי לא פריך ברי"ה (דף כא.) דאמר ו‏ כמה נסים תבטילא דבצל צאומא רבא דמערבא ובערבי פסמים (פסחים קז. וס) צרצ ירמיה צר אכא דאישתלי וטעים קודם הדלה אע"ג דמימתו באסכרלא דאין דבר מגונה כל כך אכילת היתר בשעת האיסור ו‏ **במחר הוא מת**. הא דלא נקט כשאניני שס אין קולו

נשמע משום שהיו אומרים לו דאינו צועק אלא צעקה שישנו שס אצל השתא מדנקט מת שיהא גביה אז היה לו לנעוק: **אב ב"ד מי קא מורה בפני נשיא**. הוראה לדין וצירושלמי אמר מאן דאמר יהודה בן טבאי נשיא עובדא דאלכסנדריא מסייע ליה ו‏ דבני ירושלים זעון מנינא נשיא ולא קצלו עילוי ערק ואול אלכססנדריא והיו בני ירושלים כותצין מירושלם הגדולה לאלכסנדריא הקטנה עד מתי ו‏ אחי יושב אלכסס ואני יושבת עגומה עליו ומאן דתני שמעון בן טטח נשיא עובדא דאשקלון מסייע ליה ומיימי כוולא עובדא שחלה פ' נשים מכשפניות ובסנהדרין (דף מד:) הביאו רש"י זנימוקו ו‏:

**א מצטריפנא**. לנטות אחרי רצים כדי לנטל דברי שמעון בן טטח: **דבר א"ב בני ישראל וסמך**. אצל בשחיטה ליכא למעט נשים מהאי טעמא אע"ג דסמין טפי להקריבה מסמיכה דהא \* צריש כל הפסולין (וצחים ג.) מרצינן נשים לשחיטה וכן ליכא לאלופי שחיטה צבעלים דומיא דסמיכה דההוא היקש לא הוי אלא דרנ"ג ו‏ **לעשרות נחת רוח אנשים**. וכגון שהיטה צהמה שלהן ו‏ השתא דומה לסמיכה להיו' צבעלים בפ"ק דקדושין (דף לא.) ו‏ וצפ' במרא דרי"ה (דף ג.) ו‏ פירש ר"י דנשים דינן אס צלות לעשות מלות עשה שהזמן גרמא ולצרך עליהן אין ממחין בידם אע"ג דפטורות ולא מיקרי צרכה לנטלה וכן משמע מהכל ועוד פירשמי התם [צריה] והארכתי ו‏:

רב

ואי ס"ד סמיכה בכל כחו בעינן משום נחת רוח דנשים עבדינן עבודה בקדשים אלא לאו ש"מ לא בעינן בכל כחו לעולם אימא לך בעינן בכל כחו דאמר להו אקפו ידיכו אי הכי לא מפני שסמיכה בנשים תיפוק ליה דאינה לסמיכה כלל א"ר אמי חדא ועוד קאמר חדא דליתא לסמיכה כלל ועוד כדי לעשות נחת רוח לנשים אמר רב פפא שמע מינה ו‏ לצדין אסורין דאי ס"ד צדדין מותרין ו‏ לסמוך לצדדין אלא לאו שמע מינה צדדין אסורין

## אין דורשין פרק שני חגיגה

**הראשונים**. שהזכרו ראשון בכל זוג חוג היו נשיאים: **גב' עד** ו**ומס**. שלא החס אלא הוא לצדו: **עד שיהרג הנדון**. קודם הזמה ואחר כך החזמו שהיו דורשין נפש צנפש האלמור צעדים וזוממין<sup>(א)</sup> אמרו להן חכמים והלא כבר נאמר כאשר זמם לעשות לאחיו<sup>(ב)</sup> ועדיין אחיו

קיים ולמה נאמר נפש צנפש שאין נהרגים עד שיגמר הדין של נידון קודם שהחזמו<sup>(ג)</sup> ואין לוקין. אס העידוהו שחייב מלקות. בכולהו גרסי עד שיזמו שניהן וצמסכת מכות<sup>(ד)</sup> יליף לה מקראי והנה עד שקר העד ואמר מר<sup>(ה)</sup> כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים: **אלא צפני שמעון**. שאס יטעה ילמדהו: **היינו דקא מורה הלכה צפני שמעון**. דמדקאמר מיד קיבל כו' שמע מינה דעד השתא אורי צפניו: **ומאי קיבל** לאו דעד השתא הורה דודאי לא הורה צפניו מימיו וכשהרגו לעד וזמם לא היה שמעון שס ו‏ **לא מצטריפנא**. לישב דדין אלא צהדי שמעון: **סיריקון**. לבוש בגדי מלכות: **אינה אלא משום שצום**. דמתן אלו הן משום שצות לא עולין צאלין ולא רוכצין על גבי צהמה (ציפא דף לו:.) והאי נמי משתמש צבעלי חיים הוא שומקן צעליה דכל כחו כדאמרין לקמן: **שצום דמנוא**. נמי תנינא צממני' ומאי אשמעינן רבי יוחנן: **לאפוקי ממאן דאמר**. במסכת ביצה (דף כ.) בצמיכה עלמה פליגי ומאן דאסר לאו משום שצות אסר אלא משום דסצירא ליה דשלמי חוצה לא צעו סמיכה דכי כתב וסמך צשלמי נדבה כתיב וחוצה ויחזק לא גמרינא קא משמע לן רבי יוחנן דטעמא משום שצות הוא וסמיכתו לעולם מזהו: **שמע מינה**. מדאוקי רבי יוחנן טעמא משום שצות סמיכה דקדשים בכל כחו צעינן והוה ליה משתמש צבעלי חיים: **דבר אל בני ישראל**. ארס כי יקריצ מכס קרצן לה' וכמיצ שהוה עניינא וסמך: **אלא אלעזר**. כך שמו: **אקפו ידיכו**. לשון וקפא<sup>(א)</sup> הקילו יריכס. אקפו לשון דבר הלץ ואין מכביד דממרגמינ ויץ<sup>(ב)</sup> דברול וקפא דברולא (מלכס ג ז.)

**שמע מינה**. מדרבי יוחנן דאוקי טעמא משום שצות נדדין אסורין ואע"ג דגבי שצות רכיבה אמרינן הוה הדין לכל שימוש ואפילו צמקוס שאניו עשוי להשתמש כגון צייר הצהמה והוה הדין צידי האילין ופליגי אמוראי צהא מילתא צמסכת שצת צפ' במרא (דף קנד:.) ו‏ **לסמור**. דהא ראש הצהמה כלדדין דמי: דצהדי

ואין בנות ישראל סומכות רבי יוסי ור' ו‏ [ג]‏ ו‏ <sup>(א)</sup> (ישמעאל) אומרים בנות ישראל סומכות רשות אמר רבי יוסי סח לי אבא אלעזר פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת נשים וסמכו עליו נשים לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות נחת רוח לנשים ואי ס"ד סמיכה בכל כחו בעינן משום נחת רוח דנשים עבדינן עבודה בקדשים אלא לאו ש"מ לא בעינן בכל כחו לעולם אימא לך בעינן בכל כחו דאמר להו אקפו ידיכו אי הכי לא מפני שסמיכה בנשים תיפוק ליה דאינה לסמיכה כלל א"ר אמי חדא ועוד קאמר חדא דליתא לסמיכה כלל ועוד כדי לעשות נחת רוח לנשים אמר רב פפא שמע מינה ו‏ לצדדין אסורין דאי ס"ד צדדין מותרין ו‏ לסמוך לצדדין אלא לאו שמע מינה צדדין אסורין

רב

בכהנים. צשע שטאלין את כסיון עיניו כהות לפי שהכינה שורה על ידיהן (מגילה ב.). וכפסי. חצי לבנה ורגילין לתהי צין שמי נדכדי העלם (תשנית יא.). יוסי בן יעזרז אומר שלא לסמוך. עד ימיהן לא היה ממלקות צמכמי ישראל. כיון היו אומרים דברים כמיתמן למשה מסקי, וכן הראשונים שנתלקו צמסיכת קרבנות ציו"ע, והוה היה ממלקות ראשון שהיה בישראל דבדכי מורה (פסוקסו.). שמאי אומר שלא לסמוך. פלוגמא היא דצ"ש וצ"ה גבי מצילין נדרים ונדבות וסומכין ציו"ע (שבועסו.). עד כאן שריך לעמוד קודם. אראה בנחמה. לא ארלה צממא, וגמרא הסכו לצרכה, פ"א ארלה צממה נעצב ימיתו צניו ואלרה צממא (מכות ה.). **אם** לא הרגתי עד זומם. שלא החס אלא אחד מהס והרגמיו (שם). שהרי אמרו חכמים. ממתיקין הן (שם) מה שטס אין נהרגין עד שיזמו שניהס, דמצי והנה עד שקר העד, ואמר מר כל מקום שנאמר עד הרי כאן שנים עד שישונו כל המבוצ אחד (שם). אלא בפני שמעון בן שטח. שאס יטעה ויכחי (שם). כסבורין. הכל צליה או ציוס ואין ואלין אלוטו (שם). דבר אל בני ישראל וסמך. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהס ארס כי יקריצ מכס וגו', וכמיצ צהסוה ענין וסמך דיו וגו' (ריה ג.). סומכות רשות. ואע"ג דלא מתייבחי, ולא אמרינן עבודה עובדת בקדשים (חולין פה.).

#### מסורת הש"ס

(א) צ"ל אבות, (ב) [ומספתא פ"ג, (ג) מכות ה: [ומספתא דסנהדרין פ"ו, (ד) [מסכת ג,] (ס) עירובין ט: ר"ה ג. חולין פה. [קדושין לו,] (ו) [צ"ל שמעון,] (ז) [שבת קנח,] (ח) [נדרים יט,] (ט) [שם,] (י) [מסות ה:], (י) [דף ה: בנמרל גופה ליתא צבל צפרשיי דריה שהרי איתא], ט [סוטה ג:], (מ) [בס"א: ליתא וקפא,] (נ) [צפרשיי מסות דף ה:], (ס) [ענין מוס' שבת טו: דריה דקפתא], (ע) [ועי' מוס' שבת יב: דריה ר' נתן,] (פ) [צ"ל ארוסי וביה' ירושלמי,] (צ) קלת צמקינן אחר ירושלמי דהכל עיי' עליהם, (ק) כדאיתא התם עיי' ועי' מנחות יט. וי"ע קלת, (ר) [נדר"ה דלא,] (ש) [נדר"ה האר"י,] (ס) [ועי"ע מוס' עירובין לו. דריה דלמא כ'.,]

#### הגהות הב"ח

(א) גבי צדין מותרין בסמוך אראשה אלא לאו: (ב) רש"י ד"ה מאי קיבל וכו' שמעון שס ולא קיבל הס"ד ואח"כ מה"ד אלא לאצטרופי לא מצטריפנא: (ג) ד"ה בסמוך אראשה דהא ראש: (ד) תוס' ד"ה ארלה וכו' קילנא דשבורה הוי זלשון וכו' ודוגמא זו מאני: (ה) ד"ה אס לא וכו' דלמר התם כמה נסים: (ו) ד"ה אכ ד"ד כו' מסיע ליה יהודה בן טבאי הווינן בני ירושלם צעון ממני יתיה נשיא ולא קיבל עילוייה ערק ואל ליה לאלכסנדריא וכו' עד ממי ארוסי יושב אללס: (ז) ד"ה לעשות וכו' דהשתא דומה כו' וצפ' במרא דרי"ה פירשתי דלשון:

#### גליון הש"ס

גב' פסיכה בכל כחו בעינן. עיין לעיל דף ד ע"א מוס' ד"ה אלא טומטוס ועיין פסחים דף פט ע"א מוס' דריה ואילו פסח וביצמות דף קא ע"א מוס' דריה ואין ציד עקול: תוס' ד"ה דבר וכו'. צריש כל הפסולין מרצינן נשים דשחיטה, ובעני לא מלחתי שס רק לפומא דשחיטה כשרה צורס אצל על נשים ליכא דחי וי"ע:

#### מוסף רש"י

שריך לעמוד קודם. להזכיר שם אשפה. להזכיר שמו על האשפה (מגילה ב.). והארצין הדורס רגלי. והענין צמקר אומר את המקום כאן, לפיכך הוא נסתר למר אין יודע, מנא דמוק רגליו ומקלרו לומר אין כאן [קדושין לא.]. וילבש שחורין. שלא יקרי ויכא עגמו כדכדו אולי יקר לבשו כצק וגם אס ויתעא אין ארס עתק לג לפי שאני משצו צעיניהם, לכן ילבש שחוריס (שם ט.). ויעשה מה שלבו חפץ. ענינה, והואיל ואין מכירין אותו שס ליכא חולל השס, ואמר לן רבי משום רב האי גאון ויעשה מה שלבו חפץ, רואה לומר דודאי כיון שלגוש שחוריס וכו' אמי ערב דבגר שאני חפץ מכלא ואילך צעיניה (ח"ס.). והמסתכל

<sup>[1]</sup> נראה דל"ל דאי ס"ד עבירה ממש עבר אלו רי יהודה צ"י אי משמתינן ליה אי לא וכו'